

투자자산운용사 1과목 핵심정리

세제관련 법규·세무전략 / 금융상품 / 부동산관련 상품

제1장 세제관련 법규 및 세무전략

1. 조세의 분류 (문제01)

분류 기준	구분	예시
과세주체	국세 / 지방세	지방세: 취득세, 등록세, 재산세, 주민세
조세의 전가성	직접세 / 간접세	간접세: 부가가치세, 증권거래세
지출의 목적성	보통세 / 목적세	목적세: 교육세, 농어촌특별세
과세표준 단위	종가세 / 종량세	종가세: 금액 표시 / 종량세: 수량 표시
세율 구조	비례세 / 누진세	—

⚠ **함정 포인트:** 목적세는 “조세지출의 목적성”에 따라 구분하는 것! “직접세와 종합세”로 구분한다는 지문 (❌)이 자주 나옴. 직접세↔간접세는 전가성 기준.

2. 납세의무 (문제02)

성립 → 확정 → 소멸의 3단계

(1) 성립시기 (암기 필수)

- 소득세·법인세·부가가치세: 과세기간이 종료하는 때
- 상속세: 상속을 개시하는 때 / 증여세: 증여에 의해 재산 취득하는 때
- 증권거래세: 매매거래가 확정되는 때
- 인지세: 과세문서를 작성하는 때
- 종합부동산세: 과세기준일(매년 6월 1일)

- 가산세: 가산할 국세의 납세의무가 성립하는 때

(2) 확정 방식

- 신고확정: 소득세, 법인세, 부가가치세, 증권거래세, 교통세 등
- 부과확정: 상속세, 증여세 (정부가 결정)
- 자동확정: 인지세, 원천징수하는 소득세·법인세, 중간예납 법인세

(3) 부과제척기간 ☆☆☆ (숫자 암기 최중요)

구분	일반 세목	상속·증여세
원칙	5년	10년
무신고	7년 (역외거래 10년)	15년
사기·기타 부정행위	10년 (역외거래 15년)	15년

(4) 국세징수권 소멸시효: 5년 (5억원 이상의 국세는 10년), 중단제도 있음

(5) 소멸 사유: 납부, 충당, 부과취소, 제척기간 만료, 소멸시효 완성

3. 납세의무의 확장 (문제03)

(1) 승계

- 법인 합병: 합병법인이 100% 승계
- 상속: 상속받은 재산 한도 내에서 승계

(2) 제2차 납세의무자 (표 암기)

본래 납세자	제2차 납세의무자	책임한도
해산법인	청산인·잔여재산 분배받은 자	인도·받은 금액
법인(상장법인 제외)	무한책임사원·과점주주	부족액 × 지분율
무한책임사원·과점주주	법인	순자산가액 × 지분율
사업양도인	사업양수인	양수한 재산가액

- 과점주주: 주주 1인 + 특수관계자 지분 합계 50% 초과 + 권리를 실질적으로 행사
- ⚠ 제2차 납세의무 확정일이 아닌 성립일 현재의 과점주주가 부담 (문제03 함정)

4. 수정신고·경정청구·기한 후 신고 (문제04)

구분	언제?	요건
수정신고	세금을 적게 신고했을 때 (과소신고)	법정신고기한까지 신고서 제출한 자
경정청구	세금을 많이 신고·납부했을 때	법정신고기한 경과 후 5년 이내
기한 후 신고	법정신고기한까지 신고 안 한 경우	세액+가산세 함께 납부

⚠ 과다신고 → 경정청구 (수정신고 아님!) / 커피전문점 문제: 500만원 과다 신고·납부 → 경정청구

5. 심사와 심판 (조세불복) (문제05)

- **이의신청**: 세무서·지방국세청에 제기, **임의 절차** (생략 가능), 처분일(안 날)로부터 **90일 이내**
- **심사청구**: 국세청에 / **심판청구**: 조세심판원에 → 둘 중 하나만 선택 (**중복 불가**)
- 행정소송은 심사청구·심판청구 결정 없이 독자적으로 진행 **불가** (필수 전치)
- 심판청구 결정 받지 못한 경우: 90일 내 행정소송 제기 가능

6. 우리나라 소득세 제도의 특징 (문제06)

- **종합과세**: 이자 + 배당 + 사업 + 근로 + 연금 + 기타소득 (6가지 합산)
- **분류과세**: 퇴직소득, 양도소득 → 종합소득과 합산하지 않고 별도 과세
- 신고납부제도: 다음 연도 **5/1 ~ 5/31** 확정신고 (얼거된 소득만 과세 = 얼거주의, 단 이자·배당은 유형별 포괄주의)
- 과세기간: **1/1 ~ 12/31** (예외: 사망 시, 출국 시)
- 개인단위 과세 원칙, 누진세율 **6~45%**, 신고확정 방식, 주소지 관할
- ⚠ **분리과세**: 원천징수로 납세의무 **종결** (종합과세 ❌)

7. 이자소득 vs 배당소득 (문제07~08)

(1) 이자소득에 해당하는 것

- 채권·증권의 이자와 할인액 (국내·국외)
- 예금(적금·부금·예탁금·우편대체 포함)의 이자
- 상호저축은행 신용계·신용부금 이익

- 채권·증권의 환매조건부 매매차익
- 저축성보험의 보험차익 (10년 미만) ← 10년 이상은 비과세
- 직장공제회 초과반환금, 비영업대금의 이익, 유사 소득(포괄주의)

(2) 이자소득이 아닌 것 (함정): 10년 이상 저축성보험 보험차익, 채권 매매차익, 집합투자기구 이익(→배당소득)

(3) 배당소득에 해당하는 것

- 이익배당, 건설이자의 배당, 의제배당, 인정배당
- 집합투자기구로부터의 이익 ★
- 출자공동사업자의 손익분배금, 유사 소득(유형별 포괄주의)

(4) 납세의무자 구분 (문제07)

- 거주자: 국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 개인
- 외국 향해 선박·항공기 승무원: 그 승무원이 근무기간 외 기간 중 통상 체재하는 장소로 판단
- 거주자·내국법인의 국외사업장 등에 파견된 임직원 → 거주자로 봄
- 국외에서 근무하는 공무원 → 거주자

8. 배당소득금액 계산 & Gross-up (문제09)

배당소득금액 = 배당수입금액 + Gross-up (배당수입금액 × 10%)

- Gross-up(귀속법인세) 비율: 10%
- 이중과세조정 요건: ① 내국법인으로부터 받은 배당 ② 법인세가 과세된 소득을 재원으로 한 배당 ③ 종합과세되면서 누진세율 적용받는 배당소득
- ⚠ "모든 주주에게 적용" (❌) → 금융소득종합과세 대상자이면서 누진세율 적용분에 한해 제한적으로 적용

9. 배당소득 총수입금액의 귀속연도 (문제10)

배당 유형	귀속시기
잉여금처분에 의한 배당	당해 법인의 잉여금처분 결의일
무기명주식의 이익배당	실제 지급받은 날
합병 의제배당	합병등기일

해산 의제배당	잔여재산가액 확정일 ★(해산등기일 ✖ 함정)
인정배당	당해 사업연도 결산확정일
집합투자지구 이익	이익을 지급받은 날

10. 금융소득종합과세 (문제11, 14) ★★★

기준: 금융소득(비과세·분리과세 제외) 2천만원 초과 → 종합과세

- 2천만원 이하: 원천징수로 종결 (단, 국외 금융소득 등 원천징수되지 않은 것은 무조건 종합과세)
- 2천만원 초과 시: **2천만원까지는 14%**, 초과분은 누진세율(6~45%)로 과세
- 판정 기준: 원천징수 전 금액(귀속법인세 제외한 금액) 기준

원천징수세율 (숫자 암기 ★★★)

과세소득	세율
분리과세 신청한 장기채권 이자·할인액 (17.12.31 이전 발행)	30%
직장공제회 초과반환금	기본세율
비실명 금융소득	45%, 90%
비영업대금의 이익	25%
세금우대종합저축	9%
일반적인 이자·배당소득	14%

산출세액 = MAX(㉠ 일반산출세액, ㉡ 비교산출세액)

- ㉠ (종합소득과세표준 - 2천만원) × 기본세율 + 2천만원 × 14%
- ㉡ (종합소득과세표준 - 금융소득금액) × 기본세율 + 금융소득 × 14%(비영업대금 25%)

11. 분리과세 금융소득 (문제12)

- 직장공제회 초과반환금: 기본세율 / 비실명: 45%·90% / 분리과세 신청 장기채권(3년 이상 보유): 30%
- 법원 경매보증금 이자: 14%
- ⚠ 출자공동사업자의 손익분배금 → 무조건 종합과세 (함정!)

12. 세법상 집합투자기구 (문제13)

요건: ① 자본시장법에 의한 집합투자기구 ② 매년 **1회 이상** 결산·분배 ③ 금전으로 위탁받아 금전으로 환급

- **⚠️ 특정단독사모집합투자기구는 제외** (해당하지 않아야 함)
- 요건 충족 시: 집합투자기구로부터의 이익 = **배당소득** 과세, 상장증권 매매·평가차익은 과세 제외
- 요건 미충족: 재산 운용 소득 내용별로 구분하여 과세 (투자자와 동일하게)

13. 양도소득세 (문제15~19) ★★★★★

(1) 과세대상

- 부동산(토지·건물), 부동산에 관한 권리(지상권, 전세권, 등기된 부동산임차권, 아파트분양권 등)
- 특정주식, 부동산과다보유주식, 사업용 고정자산과 **함께 양도하는 영업권**
- 주식(대주주 거래분, 장외거래분), 파생상품 등
- **⚠️ 비상장주식**은 과세대상 / 영업권 **단독 양도**는 기타소득 (함정!)

(2) 양도차익 계산

- 양도차익 = 양도가액 - 필요경비(취득가액 + 자본적지출 + 기타필요경비)
- 양도소득금액 = 양도차익 - **장기보유특별공제**
- 과세표준 = 양도소득금액 - **양도소득기본공제**
- 취득가액 불분명 시 적용 순서: 매매사례가액 → 감정가액 → 환산가액 → **기준시가** ★

(3) 장기보유특별공제: 3년 이상 보유한 등기된 토지·건물만 (미등기·주식·파생상품 제외)

(4) 양도소득기본공제: 그룹별로 각각 **연 250만원**

- 그룹: ① 토지·건물·부동산권리 ② 주식 ③ 파생상품 (미등기자산은 공제 배제)

(5) 세율 (문제18)

자산	세율
부동산 등 일반자산	기본세율 6~45%
미등기 자산	70%
파생상품	20% (탄력세율 10%)
중소기업 주식 (대주주 아닌 자)	10%

대주주 아닌 자의 일반주식	20%
대주주 1년 미만 보유	30%
대주주 거래분 과표 3억 초과분	25%

(6) 비과세 양도소득 (문제19)

- 파산선고에 의한 처분으로 발생하는 소득
- **농지의 교환 또는 분합**으로 발생하는 소득
- 1세대 1주택(고가주택 제외)의 양도
- **!** “국가에 부동산 양도” → 양도차익 발생하면 **과세** (함정)

14. 증권거래세 (문제20)

- **과세대상**: 주권의 **양도** (상속·증여에 의한 취득은 과세 **×**)
- 손해를 보고 양도해도 과세 (과세표준 = 주권의 **양도가액**)
- **간접세**

시장	세율
코스피	0% (농특세 0.15% 부과)
코스닥	0.15%
코넥스	0.10%
비상장·장외	0.35%

- 신고납부: 거래징수 → 다음달 **10일까지** / 비상장 등 → 반기 말일부터 2개월 이내

15. 비거주자 과세방법 (문제21)

- 비거주자: **국내원천소득만** 과세
- 국내사업장·부동산임대사업소득 **있으면 종합과세** / **없으면 분리과세**
- 퇴직·양도소득: 분류과세 (거주자와 동일)
- **!** 비거주자 이자·배당 원천징수세율: **20%** (지방세 별도), “분리과세가 원칙” 지문 주의

16. 상속세 (문제22, 25)

- 상속세·증여세: 부의 무상이전에 대한 과세, 상속세는 증여세의 보완기능 수행... ⚠ 반대! 증여세가 상속세의 보완 기능
- 우리나라 상속세: 유산세 방식 (피상속인의 유산총액 기준) / 증여세는 유산취득세 방식
- 신고: 피상속인의 주소지 관할세무서 ☆ (상속인 주소지 ✗ 함정)
- 납세의무자: 상속재산을 취득한 자(상속인, 수유자)

상속세 절세전략 (문제25)

- 사망 10년 전 사전증여 → 합산 배제로 절세 가능 (상속개시 전 10년 내 상속인에게 증여, 5년 내 비상속인에게 증여한 재산은 합산)
- 부동산가액 상승 예상 시 미리 증여하면 절세효과 (상속개시 시 다시 평가 ✗)

17. 증여세 (문제23~24, 26)

- 유산취득세 방식: 수증자 기준 과세, 증여자별·수증자별로 과세
- 동일인으로부터 10년 내 1천만원 이상 증여받으면 합산과세
- ⚠ 부와 모는 동일인으로 봄 (직계존속의 배우자 포함) / 할아버지와 아버지는 동일인 ✗
- 증여세 과세되면 상속세 과세 안 됨 (이중과세 방지)

증여세 절세전략 (문제26)

- 어릴 때부터 10년 단위 분할 증여 유리
- 여러 명에게 나누어 증여 (수증자별 과세이므로)
- 기대수익률 높은 자산을 증여하는 것이 유리
- 증여공제 범위 내라도 신고해두면 향후 자금출처 소명에 유리

18. 금융소득 절세전략 (문제27~28)

- 비과세·분리과세 저축 최대한 활용
- 금융소득 수입시기 조절 → 연간 금융소득 평준화
- ⚠ "한 곳의 금융기관 이용이 바람직" (✗) → 금융소득은 원천징수되므로 과세관청이 파악 가능. 여러 금융기관 이용 여부와 무관
- 배우자·자녀 명의 저축: 증여세 문제 고려 (증여공제 한도 내), 차명계좌는 금지

- 장기채권 분리과세: **2017.12.31 이전 발행 + 3년 이상 보유** 시 30% 분리과세 신청 가능 ★(10년 아님, 함정)
- 금융소득 2천만원 초과 여부 판단해 초과 예상 시 만기 조절·증여 활용

제2장 금융상품

1. 금융회사의 분류 (문제01)

- 금융투자회사에 속하는 것: 투자매매·중개업자, 집합투자업자, **신탁업자**, 투자일임·자문업자
- 속하지 않는 것: 신용협동조합(상호금융), **신용카드회사(여신전문금융회사)**
- 은행: 일반은행(시중·지방·외은지점·인터넷) / 특수은행(산업·수출입·기업·농협·수협)
- 비은행: 상호저축은행, 신협·농협·새마을금고(상호금융), 우체국예금
- ⚠ 상호저축은행은 은행 ❌ / 우체국은 상호금융 ❌

2. ISA (개인종합자산관리계좌) (문제02) ★★★

항목	내용
가입자격	만 19세 이상 거주자 (근로소득자는 15~19세 가능), 직전 3년 중 1회 이상 금융소득종합과세 대상자는 제외
유형	일반형 / 서민형(총급여 5,000만원·종합소득 3,500만원 이하) / 농어민형
비과세 한도	일반형 200만원 / 서민형·농어민형 400만원
초과분	9.9% 분리과세
의무가입기간	3년
납입한도	연 2천만원, 총 1억원 (미불입분 이월 가능)
계좌 수	1인 1계좌 (중개형·신탁형·일임형 중 하나만)
중도인출	납입원금 내에서 횟수 제한 없이 가능

- 국내 상장주식도 (중개형) 담아서 투자 가능

- 여러 금융상품을 한 계좌에서 통산 후 **순이익** 기준 세제혜택

3. 세제혜택 금융상품 분류 (문제03)

절세 유형	상품
비과 세	ISA(한도 내), 저축성보험(10년↑), 비과세종합저축, 조합 출자금·예탁금, 농어가목돈마련저축, 재형저축·해외주식투자전용펀드(신규 불가)
세액 공제	연금저축, 퇴직연금(IRP/DC)
소득 공제	소득공제 장기펀드(신규 불가), 주택청약종합저축

- 용어: 세액공제 = 세금에서 차감 / 소득공제 = 소득에서 차감 후 세율 적용
-  연금저축은 비과세 상품이 아니라 **세액공제** 상품 (문제03 답)

4. 입출금식 예금 (문제04)

- **보통예금**: 제한 없음, 이자율 매우 낮음
- **저축예금**: 개인만 가입 (거치식  → 입출금식)
- **MMDA**(시장금리부 수시입출금식): 목돈을 **초단기(1개월 이내)** 운용 시 유리, **금액별 차등금리**, 매일 잔액에 금리 적용
 -  확정금리  (실적배당  → 금액별 차등의 **금리 상품**), CMA·MMF와 경쟁상품

5. 목돈마련 상품 (적립식) (문제05)

- **정기적금**: 대표적 적립식, 계약기간 6개월 이상 5년 이내
- **재형저축**: 신규가입 불가, 총급여 5,000만원 이하 근로자 등, 7년(연장 3년), 이자소득세 면제(농특세 1.4%)
- **주택청약종합저축**: 가입 나이 **제한 없음**(누구나) , 1인 1계좌, 연말 소득공제(총급여 7천만원 이하 무주택 세대주)
-  비과세종합저축: 만 **65세 이상** 거주자, 장애인, 독립유공자, 기초수급자, 5·18민주화운동부상자 등 — 1인당 저축원금 **5,000만원**, "만 60세" () "나이제한 없음" () 함정

6. 목돈운용 상품 – ELD (문제06)

- 주가지수연동 정기예금(ELD): 주가지수에 연동해 사전에 약정한 금리 지급하는 **정기예금의 일종**
- 예금자보호 대상, 원금보장
- 중도해지 가능하나 중도해지 시 **원금손실 가능** (수수료 부과)
- **!** 사전에 제시한 **최고이율 초과 불가** — 주가 크게 상승해도 약속한 수익까지만 (문제06 답④)
- 5천만원까지 예금자보호 대상에 포함

7. 시장성 예금상품 (문제07)

상품	특징
양도성예금증서(CD)	무기명· 할인식 , 증권사 통해 매각해 현금화 가능, 중도해지 불가 , 만기 후 이자 없음
환매조건부채권(RP)	일정기간 후 재매수 조건 매도, 예금자보호 × (국공채 담보로 안정성 높음), 30일 이내 중도 환매 시 약정금리보다 낮은 금리
표지어음	할인식 — 만기에 액면금액 받음(만기 이상 보유해도 별도 이자 ×), 중도해지 불가, 배서에 의한 양도 가능

- **!** 표지어음: “만기 후 경과기간에 대해 별도 이자 지급”(**×**) — 액면금액만 지급

8. 신탁 일반 (문제08)

- 신탁재산의 **독립성**: 강제집행·경매 **불가**, 수탁자의 상속재산·파산재단에 속하지 않음, 수탁자의 다른 채무와 상계 금지
- 수탁자가 사망·사임해도 신탁관계는 **종료되지 않음** (**×** 함정)
- 위탁자(맡기는 자) / 수탁자(운용하는 금융기관) / 수익자(수익 받는 자)

9. 신탁상품 (문제09)

- 신탁 분류: 금전신탁 vs 재산신탁(유가증권·금전채권·부동산신탁 등)
- 불특정금전신탁: 위탁자가 운용방법 지정 **×** → 신규수탁 중단됨
- 특정금전신탁: 위탁자가 운용대상 지정 (단독운용)
- 연금신탁: 원금보전 **有** (예외적) / 일반 신탁은 실적배당 원칙(손실보전·이익보장 **불가**)

- ⚠️ 신탁은 합동운용이 원칙 ❌ → 특정금전신탁은 단독운용

10. 특정금전신탁과 연금저축신탁 (문제10)

특정금전신탁

- 투자자가 지시한 대로 운용 (운용대상·방법·조건 지정 가능)
- 투자자가 운용지시 → “운용대상 지정할 수 없다”(❌ 함정)
- 유가증권 매매차익 비과세 ❌ → 이자소득 등 과세, 주식배당금은 배당소득 과세

연금저축 (핵심 숫자)

- 납입: 연 1,800만원 + ISA 만기금액
- 세액공제: 연 600만원 한도 (+ISA 전환금액의 10%, 최대 300만원)
- 공제율: 13.2% (총급여 5,500만원 이하는 16.5%)
- 수령요건: 가입 5년 경과 + 만 55세 이후
- 연금소득세: 3.3~5.5% / 연금 외 수령 시: 기타소득세 16.5%

11. 보험상품의 분류 (문제11)

- 손해보험: 화재·해상·운송·책임·자동차보험 등
- ⚠️ 고용보험은 사회보험 (손해보험 ❌ — 문제11 답)
- 사회보험: 국민연금, 건강보험, 산재보험, 고용보험 등
- 생명보험: 사망보험(정기·종신), 생존보험, 생사혼합보험(양로보험)
- 정기보험: 일정기간 내 사망 시 보험금 / 종신보험: 기간 제한 없이 사망 시 지급

12. 생명보험 보험료 구성 (문제12)

- 영업보험료 = 순보험료 + 부가보험료
- 순보험료 = 위험보험료 + 저축보험료 (예정위험률·예정이율로 계산)
- 부가보험료 = 신계약비 + 유지비 + 수금비 → 예정사업비율에 의해 결정 ★
- ⚠️ 만기환급금으로 사용되는 것은 저축보험료 (부가보험료 ❌ — 문제12 답)
- 기초원리: 대수의 법칙, 수지상등의 원칙 (수입 총액 = 지급 총액)

- 경험생명표: 다수의 사람의 연령별 생사 통계

13. 손해보험의 특징 – 피보험이익 (문제13)

- **피보험이익**: 보험의 목적(보험사고 대상)에 대해 피보험자가 갖는 **경제적 이익** = 보험계약의 기본
- 피보험이익은 **금전으로 산정**할 수 있어야 함 → 피보험이익 없는 보험계약은 **무효**
- **보험가액**: 피보험이익을 금전으로 평가한 가액 (보상 최고한도) / **보험금액**: 계약상 약정 금액
- **보험자대위**: 보험금 지급 후 보험사가 권리 취득
 - 잔존물 대위: 보험 목적 **전부** 멸실 시 잔존물에 대한 권리 취득
 - 청구권 대위(제3자 대위): 제3자 때문에 사고 발생 시 제3자에 대한 권리 취득
- 보험목적의 양도: 보험의 목적이 양도되면 보험계약도 승계 추정 가능
- 손해방지의무: 보험계약자·피보험자는 손해 방지·경감 위해 노력해야 함

14. 금융투자상품의 분류 (문제14)

- **증권**: 원본 대비 손실비율 **100% 이하** (추가지급 의무 없음)
- **파생상품**: 원본 대비 손실비율 **100% 초과** 가능 (추가지급 발생 가능)
- **!** 금융투자상품에서 제외: 원화표시 **CD(양도성예금증서)**, 관리신탁의 수익권 **★**
- **ELS·DLS**는 파생결합증권 = 증권 (파생상품 **×** 함정!)
 - ELS(Equity-Linked Securities): 주가지수·주식에 연계
 - DLS: 이자율·통화·실물자산·신용위험 등 주가 외 기초자산에 연계
- 증권 6종: 채무증권, 지분증권, 수익증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 증권예탁증권
- 파생상품: 선도, 선물, 옵션, 스왑

15. 특수한 형태의 집합투자기구 (문제15)

- **환매금지형(폐쇄형)**: 존속기간 정한 펀드만 설정 가능, 최초 발행일부터 **90일 이내 상장** 의무
- **종류형(멀티클래스)**: 판매보수·판매수수료 차이로 여러 종류의 집합투자증권 발행
 - **!** 운용보수·수탁보수는 **동일**해야 함(판매보수·수수료만 차등) — “모든 비용을 종류별 비례 분배” **(X)**
 - 종류 간 **전환** 시 **환매수수료 부과** **×** **★**

- 특정 종류 투자자만의 총회 개최 가능
- **전환형**: 복수 펀드 간 전환할 수 있는 권리 부여, 전환 시 환매수수료 부과하지 않음
- **모자형**: 자펀드가 모펀드에 투자(자펀드만 투자자에게 판매), 자펀드 외의 자가 모펀드 취득 **✗**, 운용은 모펀드에서
- **상장지수펀드(ETF)**: 지수 추종, 설정·설립일로부터 **30일 이내 상장**, 증권시장에서 매매

16. MMF (단기금융집합투자기구) (문제16)

- 장부가 평가가 원칙 (시가와 괴리 $\pm 0.5\%$ 초과 시 시가평가 반영)
- 채무증권: 신용평가등급 **상위 2개 등급** 이내만 투자 (AAA·AA, CP는 A1·A2)
- 잔존만기 제한: **국채 5년**, CD 6개월, 기타 채권·어음 **1년 이내** ★ ("10년 국채 투자 가능" **✗**)
- 가중평균 잔존만기: 개인 MMF **75일** / 장부가 평가 않는 법인 MMF 120일 / 그 밖의 MMF 60일 이내
- 수시 입출금 가능, 예금자보호 **✗**

17. ELS 수익구조 (문제17) ★

- **Step-down형**: 3~6개월마다 기초자산 가격이 일정 수준(90·85·80% 등) 이상이면 **자동 조기상환** ← 현재 가장 일반적
- **Knock-out형**: 정한 수준 도달하면(배리어 터치) 이후 수익 확정·제한
- **Bull spread형**: 만기 시점 주가에 비례해 손익, 최대수익·손실 사전 한정
- **Digital형**: 조건 충족 여부에 따라 정해진 수익 지급 (둘 중 하나)
- **Reverse convertible형**: 하락해도 낙인 아래로 안 빠지면 약속 수익 지급
- 용어: 낙인(KI): 터치하면 원금손실 가능 조건 발생 / 낙아웃(KO): 터치 시 수익구조 소멸·확정 / 참여율: 상승수익률 계산 시 곱하는 비율 / 더미수익: 조기상환 없이 만기까지 갔을 때 낙인 미터치 시 주는 보너스 수익 / 리베이트: 낙아웃 터치 시 지급되는 소정의 수익

18. ELW (주식워런트증권) (문제18)

- 특정 대상(개별주식·주가지수)을 미래에 미리 정한 가격으로 사거나(콜) 팔(풋) 수 있는 권리 증권
- 직접투자보다 레버리지 효과 큼, 손실은 매수 프리미엄(투자원금)에 한정
- 보유자는 의결권·배당청구권 없음 ★
- 콜 ELW: 기초자산 가격 상승 시 이익 / 풋 ELW: 하락 시 이익 → "풋은 기초자산 가격이 권리행사가격보

다 낮아야 이익"

- 가격 = 내재가치 + 시간가치 / 시간가치는 만기일에 근접할수록 감소
- ⚠ 콜 ELW는 행사가격이 높을수록 가격(프리미엄) 낮음 — "행사가격 높을수록 ELW 가격 높다" (✗)
- 패리티 = 기초자산가격 ÷ 행사가격 (100% 초과 → 내가격)

19. RP 매매·랩어카운트·CMA (문제19)

- 대고객 RP: 은행·증권사는 조건부채권 매도(자금조달)만 가능, 대고객 조건부 매수(자금운용)는 ✗ ★
- 환매조건부채권매수(역RP)는 자금대여자 입장
- 랩어카운트: 자산종합관리계좌 — 수수료는 잔고평가금액의 일정 비율(경정·거래별 수수료 없음), 컨설턴트형·펀드형
- CMA: RP형(확정금리) / MMF형(실적배당) / MMW형 구분 — RP형·MMF형·MMW형은 예금자보호 ✗ (종금사 CMA만 보호)

20~21. 자산유동화증권 (ABS) (문제20~21)

- 자산보유자의 신용도와 분리되어 자산 자체의 신용도로 발행되는 증권
- 신용보강 통해 자산보유자보다 높은 신용도 가능 ("자산보유자보다 낮은 신용도로 발행" ✗)
 - 내부 신용보강: 후순위증권 발행, 초과스프레드, 예치금 등
 - 외부 신용보강: 신용보증기관 보증 등
- 발행 방식
 - Pass-through security(지분이전형): 자산이 유동화기관에 매각되어 자산보유자 자산에서 분리, 모든 위험 투자자에게 전가 — 단일 증권
 - Pay-through bond(원리금이체형): 현금흐름을 기초로 상환우선순위가 다른 다계층(트랜치) 채권 발행
- 구성요소: 기초자산(현금흐름 예측 가능·동질성), 자산보유자, 유동화전문회사(SPC) — 서류상 회사(Paper company), 유한회사 형태(주식회사 ✗), 신용보강기관, 투자자

22. 저당대출 (Mortgage) (문제22)

- 만기 20~30년 장기, 통상 월 단위 원리금 분할상환 → 현금흐름 안정적
- 금리리스크·조기상환리스크 노출 ("리스크에 노출될 가능성 크다" → 맞음 / "안정적이므로 리스크 없음" 취지 지문 ✗)

- 담보 설정되어 있어 대출금리가 **무위험이자율보다는 높음** (감정평가 등 사무처리비용·리스크 반영), 신용 대출보다는 낮음
- **역모기지(Reverse mortgage)**: 보유 주택 담보로 **연금 형태** 수령 — 금융기관은 주택가격 하락위험, 이자율위험, 장수위험 등에 노출, 대출금액은 주택가치에 근거해 결정

23. 주택저당증권 (MBS) (문제23)

유형	소유권	현금흐름	특징
Pass-through securities	투자자에게 매각(이전)	기초자산 현금흐름 그대로 이전	조기상환위험 투자자 부담 ★
MBB (mortgage backed bond)	발행기관 보유	발행기관 보유 (별도 계획으로 상환)	부채(채권)로 발행
Pay-through	발행기관 보유	투자자에게 이전	pass-through+MBB 혼합
CMO	—	트랜치별 상이	여러 트랜치 로 만기·수익률 다양화, 조기상환위험 완화

24. 퇴직연금 (문제24) ★

구분	확정급여형(DB)	확정기여형(DC)
사전 확정	급여(퇴직금)	부담금 (연간 임금총액의 1/12 이상)
운용 주체·책임	사용자(회사)	근로자
운용 결과	회사에 귀속 (사용자부담금 변동)	근로자에게 귀속
중도인출	불가 ★	요건 충족 시 가능
유리한 경우	임금상승률 > 운용수익률	운용수익률이 높을 때

- ⚠️ "확정급여형은 중도인출·담보대출 모두 가능" (❌) — DB형은 중도인출 불가
- **IRP(개인형)**: 연금저축과 합산 연 **1,800만원** 납입, 연 **900만원** 한도 세액공제

제3장 부동산관련 상품

1. 부동산의 개념 (문제01)

- 민법상 부동산: 토지 및 그 정착물 (민법 제99조 제1항) / 토지 이외의 물건은 동산
- 준부동산(의제부동산): 등기·등록으로 공시되는 동산 등 — 선박(20톤 이상), 자동차, 항공기, 건설기계, 입목, 공장재단, 광업재단, 어업권
- 복합개념: 물리적(자연·공간·위치) + 경제적(자산·자본·생산요소·소비재) + 법률적 개념
- ⚠ 경제적 개념으로 “생산요소·자산·소비재” / 물리적 개념으로 “자연·공간·위치” — 구분 지문 주의

2. 부동산과 동산, 등기 (문제02)

구분	부동산	동산
공시방법	등기	점유(인도)
공신력	불인정 ★	인정(선의취득)
취득시효	점유 20년(등기부 10년)	점유 10년(무과실 5년)
용익물권 설정	지상권·지역권·전세권 가능	불가
질권 설정	불가	가능
저당권 설정	가능	불가
무주물 귀속	국유	선점자 취득

- 등기의 공신력 불인정: 등기를 신뢰하고 거래해도 진실한 권리관계와 다르면 보호 ❌ → 선의취득 인정 안 됨
- 등기사항전부증명서: 표제부(소재지·면적 등) / 갑구(소유권에 관한 사항: 소유권보존·이전등기, 가등기, 압류·가압류·경매개시결정 등) / 을구(소유권 이외 권리: 저당권, 지상권, 지역권, 전세권, 임차권 등)
- 등기관리증(등기필증): 분실 시 재교부 불가 ★

3. 부동산시장의 특성 (문제03)

- 시장의 국지성(지역시장화), 거래의 비공개성(정보탐색 비용↑), 상품의 비표준화성(개별성), 시장의 비조직성, 수급조절의 곤란성(공급의 비탄력성), 과도한 법적 제한, 매매기간 장기, 금융시장과 연계
- ⚠ “시장의 조직성” (❌) — 부동산시장은 비조직적

4. 부동산 경기변동 (문제04)

- 부동산경기 = 일반적으로 **건축경기** (주거용 부동산 중심)
- 일반경기에 비해 **후순환**(뒤지는) 경향, 순환주기 약 **17~18년** (일반경기의 약 **2배**)
- 정점이 더 높고 저점이 더 깊음 (진폭이 큼)
- 지역적·국지적 → 전국적·광역적으로 확대
- ⚠️ 부동산경기는 일반경기에 **선행** ❌ (후행·병행 등 다양하나 통상 후순환)

국면별 특징 (사례가격의 성격)

구분	회복시장	상향시장	후퇴시장	하향시장
부동산가격	상승 시작	지속 상승	하락 시작	지속 하락
거래	활발해짐	최대	감소 시작	거의 없음
시장 주도	매도자주도 형성	매도자주도시장	매수자주도 형성	매수자주도시장
과거 사례가격	기준가·하한선	하한선	기준가·상한선	상한선

5. 부동산 운용 현금흐름 (문제05) ★★

$$\begin{aligned}
 &\text{잠재총소득 (PGI)} = \text{연간 단위당 임대료} \times \text{임대단위수} \\
 &- \text{공실 및 불량채권 손실} \\
 &+ \text{기타소득} \\
 &= \text{유효총소득 (EGI)} \\
 &- \text{운용경비/영업경비 (OE)} \\
 &= \text{순운용소득/순영업소득 (NOI)} \\
 &- \text{부채상환액 (DS)} \\
 &= \text{납세 전 현금흐름 (BTCF)} \\
 &- \text{소득세 (OT)} \\
 &= \text{납세 후 현금흐름 (ATCF)}
 \end{aligned}$$

- 매도 시: $\text{예상 매도가격} - \text{매도비용} = \text{매도수익} - \text{미상환저당잔고} = \text{납세 전 수취자본} - \text{양도소득세} = \text{납세 후 수취자본}$

6. 투자 타당성 분석기법 (문제06)

- 현금유입 현재가치와 현금유출 현재가치 차이 비교 → **순현재가치법(NPV법)** ★
- NPV법**: $\text{NPV} = \text{유입 PV} - \text{유출 PV}$, $\text{NPV} \geq 0$ 이면 투자 / 할인율 = **요구수익률**

- **IRR법**: 현금유입 PV = 현금유출 PV 되게 하는 할인율(NPV=0), $IRR \geq$ 요구수익률이면 투자 / IRR은 기대수익률
- **PI법(수익성지수)**: 유입 PV ÷ 유출 PV, $PI \geq 1$ 이면 투자
- 이론적 우수성: **NPV법이 가장 우수** (가치 가산원칙 성립)
- 간편법(어림셈법): 순소득승수·수익률법 / 전통적 감정평가법: 원가법·거래사례비교법·수익환원법

7. 부동산의 조사·확인 방법 (문제07)

확인 내용	확인 서류
권리관계(소유권·저당권 등)	등기사항전부증명서
토지이용 제한·거래규제	토지이용계획확인서
소재지·지목·면적·경계	지적공부(토지대장, 지적도 등)
위치·지형·도로·철도	지형도
입목 생육상태, 실제 이용현황	현장답사

-  **등기능력 없는 권리**(유치권, 법정지상권, 분묘기지권, 점유권 등)는 등기부에서 확인 불가 → **현장답사 필요** 

8. 용도지역 (문제08~09)

국토계획법상 용도지역: 도시지역 / 관리지역 / 농림지역 / 자연환경보전지역

- 서로 **중복되지 않게** 지정 (토지마다 하나) , 전 국토 대상
- 용도지역 안에서 건폐율·용적률 **최대한도** 제한

도시지역의 세분 (문제09)

대분류	세분	목적
주거지역	전용(1·2종)	양호한 주거환경 보호 (1종: 단독주택 중심 / 2종: 공동주택 중심)
	일반(1·2·3종)	편리한 주거환경 조성 (1종 저층 / 2종 중층 / 3종 중·고층)
	준주거	주거기능 위주 + 일부 상업·업무기능 보완
상업지역	중심/일반/근린/유통	중심: 도심·부도심 상업·업무 확충 / 근린: 근린지역의 일용품·서비스 공급

공업지역	전용/일반/준공업	전용: 중화학·공해성 공업 / 준: 경공업 + 주·상·업 보완
녹지지역	보전/생산/자연	자연: 녹지공간 확보·시가지 확산 방지, 제한적 개발 허용

- ⚠ "양호한 주거환경 보호 = 일반주거지역" (❌) → **전용주거지역** / "경공업 수용 = 준공업지역"

9. 용도구역 (문제10)

구역	지정 목적
개발제한구역	도시의 무질서한 확산 방지 , 도시주변 자연환경 보전 (+국방부장관 요청 — 보안상 필요) ★
시가화조정구역	무질서한 시가화 방지, 계획적·단계적 개발 위해 5년 이상 20년 이내 기간 시가화 유보
도시자연공원구역	도시 자연환경·경관 보호, 여가·휴식공간 제공
수산자원보호구역	수산자원 보호·육성

- 개발제한구역 지정: 도시민 건전한 생활환경 확보 + **국방부장관의 요청**으로 보안상 필요시에도 지정 가능

10. 건축법 (문제11)

- 건축허가**: 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장 / **21층 이상** 등 대규모 건축물은 **특별시장·광역시장** 허가
- 건축신고**: 일정 규모 이하(연면적 100㎡ 이하 신축 등)는 신고로 허가 의제
- 허가: 금지된 행위를 특정인에게 **해제** / 신고: 미리 알림으로써 효력 완성
- 건축의 종류: 신축 / 증축(면적·층수·높이 증가) / 개축(철거 후 다시) / 재축(재해 멸실 후 다시) / **이전**(주요구조부 해체 않고 같은 대지 내 다른 위치로)
- 대수선: 기둥·보·내력벽·주계단 등 수선·변경 (증설·해체 등)

11. 부동산개발 과정 (문제12) ★

구상(아이디어) → 예비적 타당성분석 → 부지 모색·확보 → 타당성분석 → 금융 → 건설 → 마케팅

- ⚠ 예비적 타당성분석은 부지확보 **이전**, (본)타당성분석은 부지확보 **이후**
- 타당성분석 = 실행가능성 분석: 법적·경제적·물리적(기술적) 타당성 — 경제적 타당성이 핵심

- 개발방식: 자체개발(자기자금·직접시행), 지주공동사업, 토지신탁방식, 차지개발방식 등

12. 토지·건물 용어 (문제13)

용어	뜻
맹지	타인 토지에 둘러싸여 도로에 접속면이 없는 토지
나지	지상에 건축물 없는 토지
공지	건폐율 적용으로 한 필지 내에서 비워둔 토지
필지	하나의 지번이 붙는 토지의 등록단위 (법적 개념)
획지	가격수준이 비슷한 일단의 토지 (경제적 개념)
후보지·이행지	용도 전환·이행 중인 토지
공한지	도시 내 방치된 택지
승역지 / 요역지	지역권 설정 시 편익 제공하는 토지 / 편익 받는 토지

- 주택 구분: 단독주택(단독·다중·다가구·공관) / 공동주택(아파트 5층↑·연립 660㎡초과 4층↓·다세대 660㎡이하 4층↓·기숙사)
- ⚠️ 다가구는 단독주택, 다세대는 공동주택!
- “아파트란 주택으로 쓰이는 층수가 5개 층 이상”

13. 부동산 포트폴리오 (문제14)

- $E(R_p) = \sum W_i \times E(R_i)$ (자산 비중 × 기대수익률의 가중평균)
- 체계적 위험: 시장 전체 요인(경기변동·인플레이·이자율) → 분산투자로 제거 불가
- 비체계적 위험: 개별자산 고유 요인 → 분산투자로 제거 가능 ★
- 부동산을 포트폴리오에 편입 → 비체계적 위험 줄일 수 있음 (체계적 위험 ✖ 함정)
- 분산투자효과: 자산 수 늘릴수록 비체계적 위험 감소 (포트폴리오효과)

14. 부동산 가치 (문제15)

- 가치(value): 장래 기대이익을 현재가치로 환원한 값, 주관적, 여러 개 존재

- **가격(price)**: 교환의 대가로 실제 지불된 금액, 과거의 값, **하나**
- **가치발생요인**: **효용(유용성) + 유효수요 + 상대적 희소성** ★ (셋이 상호작용)
 - 유효수요 = 구매의사 + **지불능력(구매력)** 겸비한 수요
 - 상대적 희소성 = 수요에 비해 공급이 부족
- **가치형성요인**: 일반적 요인(사회·경제·행정적), 지역요인, 개별요인

15. 거래사례비교법 (문제16)

대상 가격 = 사례가격 × 사정보정 × 시점수정 × 지역요인비교 × 개별요인비교 (× 면적 등)

사례 선택기준 4가지 ★ ① **사정보정의 가능성** (특수사정 없거나 보정 가능) ② **시점수정의 가능성** (시간적 유사성 — 거래시점 파악·지가변동률 적용 가능) ③ **지역요인 비교가능성** (위치적 유사성 — 인근·유사지역 소재) ④ **개별요인 비교가능성** (물적 유사성)

- ⚠ "위치의 유사성·사정수정·감가수정의 가능성" 등 틀린 조합 지문 주의 — **감가수정은 원가법** 개념!

16. 원가법 (문제17)

적산가액 = 재조달원가 - 감가누계액

- **재조달원가**: 대상물건을 **기준시점에서 신축하는 데 드는 표준적 원가** (도급 기준)
- **감가수정**: 물리적·기능적·경제적 감가요인 반영
 - 물리적: 사용 마모·파손, 시간 경과 노후화
 - 기능적: 설계 불량, 설비 부족, 형식의 구식화
 - 경제적: 인근환경 부적합, 시장성 감퇴 (대상 외부 요인)
- 감가수정 방법: **정액법**(매년 동일액), **정률법**(초기 감가 큼, 매년 잔존가액에 일정률 → 감가액 갈수록 체감), **상환기금법**
- ⚠ "정률법은 매년 감가액이 일정" (❌) → 그건 **정액법**

17. 감정평가 3방식 비교 (문제18)

방식	기준	장점	단점
원가법	비용	건물·기계 등 재생산 가능 자산에 유용, 조	토지(재생산 불가)에 적용 곤란 , 시장성·수익

	성	성지·매립지 토지평가 가능	성 미반영
거래사 레비교 법	시 장 성	현실적·설득력, 이해 쉬움, 널리 활용	사례 없으면 곤란, 비과학적, 호황·불황기 적용 곤란
수익환 원법	수 익 성	수익성 부동산(임대용·기업용)에 유용, 논리적·과학적	수익 없는 부동산(주거·공공용)에 적용 곤란, 순수익·환원이율 파악 곤란

18. 부동산투자회사 (REITs) (문제19~20) ★★

종류 3가지

- 자기관리 부동산투자회사: 실체형 회사 — 자산운용전문인력 포함 임직원 상근, 직접 투자·운용
- 위탁관리 부동산투자회사: 명목회사(paper company) — 자산의 투자·운용을 자산관리회사(AMC)에 위탁, 상근 임직원 ❌, 지점 설치 ❌
- 기업구조조정(CR) 부동산투자회사: 명목회사 — 기업구조조정용 부동산 투자, AMC 위탁

⚠️ "자기관리리츠만 명목회사" (❌) — 자기관리는 실체회사, 위탁관리·CR이 명목회사

설립·자본금 (숫자 암기 ★★★)

구분	자기관리	위탁관리·CR
설립자본금	5억원 이상	3억원 이상
최저자본금 (영업인가 후 6개월)	70억원 이상	50억원 이상

- 설립: 발기설립 방식, 현물출자에 의한 설립 불가
- 국토교통부장관 영업인가 (인가받은 날부터 등록)
- 자산운용전문인력 3명(5명) 이상 — 자기관리리츠
- 주식분산: 1인+특수관계인 50% 초과 소유 제한
- 배당: 이익배당한도의 90% 이상 주주 배당 의무 (자기관리 제외 완화규정)
- 자산구성: 총자산의 80% 이상 부동산·부동산 관련 증권·현금, 총자산의 70% 이상 부동산(건축 중 포함)

시험 직전 숫자 총정리 (초압축)

세제

- 부과제척기간: 일반 5년 / 무신고 7년 / 부정 10년 / 상속·증여 10년 (무신고·부정 15년)
- 소멸시효: 5년 (5억 이상 10년)
- 경정청구: 5년 이내 / 이의신청·심사·심판: 90일
- 과점주주: 50% 초과 / 종합소득 확정신고: 5/1~5/31
- 거주자: 183일 / 저축성보험 비과세: 10년 이상
- Gross-up: 10% / 금융소득종합과세: 2천만원
- 원천징수: 일반 14%, 비영업대금 25%, 장기채권 분리과세 30%, 비실명 45%·90%, 세금우대 9%
- 양도세: 미등기 70%, 중소기업주식 10%, 대주주 1년 미만 30%, 기본공제 그룹별 250만원, 장특공제 3년 이상
- 증권거래세: 코스닥 0.15% / 코넥스 0.10% / 비상장 0.35% / 코스피 0%+농특세 0.15%
- 증여 합산: 동일인 10년 내 1천만원 이상 / 상속 합산: 상속인 10년·비상속인 5년

금융상품

- ISA: 의무 3년, 연 2천만원(총 1억), 비과세 200/400만원, 초과 9.9%
- 연금저축: 납입 1,800만원, 세액공제 600만원, 13.2%/16.5%, 55세·5년, 연금소득세 3.3~5.5%
- 비과세종합저축: 65세 이상, 5,000만원 / MMDA: 1개월 이내 초단기
- 환매금지형 펀드: 90일 이내 상장 / ETF: 30일 이내 상장
- MMF 잔존만기: 국채 5년·기타 1년, 가중평균 개인 75일, 신용등급 상위 2개
- ELS 조기상환 주기: 3~6개월 / 증권 vs 파생상품: 손실 100% 기준
- DC형 부담금: 임금총액의 1/12 이상 / IRP 세액공제: 900만원

부동산

- 부동산경기 주기: 17~18년 (일반경기 2배)
- 시가화조정구역: 5~20년 / 건축허가(대규모): 21층 이상
- 아파트: 5층 이상 / 다세대: 660㎡ 이하·4층 이하
- 리츠 설립자본금: 자기관리 5억 / 위탁·CR 3억

- 리츠 최저자본금(6개월): 자기관리 70억 / 위탁·CR 50억
- 리츠 배당: 90% 이상 / 부동산 자산: 70% 이상(관련자산 80%)
- 장기보유특별공제: 3년 / $NPV \geq 0$, $PI \geq 1$ 이면 투자

셀프체크 퀴즈 10선 (정답은 맨 아래)

1. 국세 부과제척기간: 상속세를 사기·부정행위로 포탈한 경우 제척기간은?
2. 세금을 과다하게 신고·납부한 경우 권리구제 수단은? (수정신고 / 경정청구)
3. 다음 중 분류과세되는 소득 2가지는? (이자/배당/사업/근로/퇴직/양도)
4. 해산으로 인한 의제배당의 귀속시기는? (해산등기일 / 잔여재산가액 확정일)
5. 비영업대금 이익의 원천징수세율은?
6. 미등기 부동산 양도 시 세율은?
7. ISA 일반형의 비과세 한도와 초과분 세율은?
8. ELD는 주가가 크게 상승하면 사전 제시한 최고이율을 초과해 지급받을 수 있다 (O/X)
9. 유치권·법정지상권·분묘기지권은 등기사항전부증명서로 확인할 수 있다 (O/X)
10. 자기관리 부동산투자회사의 설립자본금과 최저자본금은?
11. ELS와 DLS는 파생상품이다 (O/X)
12. 확정급여형(DB) 퇴직연금은 중도인출이 가능하다 (O/X)

정답

1. 15년 2. 경정청구 3. 퇴직소득, 양도소득 4. 잔여재산가액 확정일 5. 25%
2. 70% 7. 200만원 / 초과분 9.9% 분리과세 8. X (최고이율 초과 불가)
3. X (등기능력 없는 권리 → 현장답사로 확인) 10. 설립 5억원 / 최저자본금 70억원
4. X (파생결합증권 = 증권) 12. X (DB형은 중도인출 불가, DC형만 가능)